

1516911-28.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... que basta para a condenação em relação aos dois crimes patrimoniais: roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, e extorsão qualificada, majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No que tange ao crime de roubo, o mesmo se consumou, vez que houve a inversão da posse dos valores subtraídos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516911-28.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516911-28.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2148306/2021 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 12878459 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 2377/21/356 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 785/21/339 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 2148306 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA BRAGA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

LUCAS DA SILVA BRAGA, MATHEUS SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA e JAMILE DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela

Justiça Pública como incursos, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º e §3º, primeira parte, ambos do Código Penal, e ambos em concurso formal (artigo 70, “caput”, do Código Penal) com o artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 06 de maio de 2021, durante período noturno, na rua João Guilherme, nº 141, no bairro Jardim Dracena, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, com o adolescente Kaiky de Almeida Borges e com outras duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e restrição da liberdade da vítima, dois pares de tênis, documentos pessoais, cartões bancários, dois relógios de pulso e dois aparelhos de telefone celular da marca Apple, bens pertencentes à Luis Fabio Ferreira de Lira. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, LUCAS DA SILVA BRAGA, MATHEUS SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA e JAMILE DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, previamente ajustados e agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, com o adolescente KAIKY DE ALMEIDA BORGES e com outras duas pessoas ainda não identificadas, constrangeram a vítima Luis Fábio Ferreira de Lira, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, a fornecer as senhas dos cartões bancários, de acesso ao celular e aos aplicativos financeiros, com o intuito de obterem, para proveito comum, indevida vantagem econômica sendo o crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, condição essa necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias supra, LUCAS DA SILVA BRAGA, MATHEUS SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA e JAMILE DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, previamente ajustados e agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com outras duas pessoas ainda não identificadas, corromperam o adolescente KAIKY DE ALMEIDA BORGES, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando as infrações penais acima mencionadas, as quais estão incluídas no rol do artigo 1º, da Lei nº 8.072/90.

Segundo se apurou, previamente conluiada com seus comparsas, a denunciada JAMILE, utilizando-se um perfil falso de nome “Agata Silva” passou a conversar com a vítima, por meio do aplicativo de relacionamento denominado “Tinder”, até que marcaram um encontro na rua Domingos Nogueira, nº 73.

No dia dos fatos, por volta das 20 horas, quando a vítima transitava pelo local indicado, foi abordada por quatro indivíduos, dentre eles, LUCAS, LEONARDO e Kaiky, os quais, ostentando armas de fogo, obrigaram-na a desembarcar do veículo e ingressar em um outro, onde foi encapuzada.

Após transitarem por aproximadamente cinco minutos, chegaram ao cativieiro, local dos fatos, onde a vítima permaneceu por aproximadamente 4 horas sob a vigilância dos agentes.

Durante esse tempo, os agentes arrebataram para si os dois pares de tênis, cartões bancários, documentos pessoais, os dois relógios de pulso e os dois celulares da vítima.

Além disso, o denunciado MATHEUS, colocando uma arma na cabeça do ofendido, exigiu o fornecimento das senhas dos cartões e de acesso ao celular e aos aplicativos financeiros, o que foi feito.

De posse dessas informações, os agentes efetuaram diversas transações financeiras via PIX para contas de terceiros, totalizando o prejuízo de R\$ 12.430,00 (fls. 33/35).

Ao final da empreitada criminoso, a vítima foi colocada novamente no veículo automotor, com a intenção de ser liberada próxima ao local onde o seu veículo estava abandonado.

Todavia, durante o trajeto, os agentes se assustaram com a presença de uma viatura policial e acabaram colidindo contra um poste, sendo que, logo após o acidente, todos se evadiram, salvo a vítima, que permaneceu no interior do veículo, encapuzada, até ser socorrida por pessoas que ali se encontravam.

Durante as investigações, Luis reconheceu pessoalmente as pessoas de LUCAS (fl. 83), MATHEUS (fls. 89/90), LEONARDO (fl. 148) e Kaiky (fl. 114).

Em relação à JAMILE, a vítima reconheceu sua voz como sendo da pessoa que se passava por Agata no aplicativo "Tinder" (fls. 147 e 152).

Kaiky foi condenado em primeiro grau na Justiça da Infância e Juventude pelos fatos acima expostos (processo nº 1500084-13.2022.8.26.0015).

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 205/208). Os réus foram citados (fls. 273, 275, 277 e 284). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 290/291). O recebimento da denúncia foi ratificado em 03 de junho de 2022 (fls. 293/296).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas comuns de acusação e de Defesa. Em seguida, os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas (fls. 360/374).

A Defesa, por seu turno, requereu: (i) a absolvição dos réus LUCAS, LEONARDO e JAMILE de todas as imputações penais, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) a absolvição do réu MATHEUS da imputação de infração ao art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, (iii) subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento do concurso formal entre o delito de roubo e de extorsão, e a fixação da pena no mínimo legal, sendo pedido subsidiário a concessão de outros benefícios (fls. 384/398).

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus nos crimes patrimoniais a eles imputado.

A materialidade restou evidenciada pela portaria inaugural de inquérito policial (fls. 08/09), pelos boletins de ocorrência (fls. 10/17), pelo auto de exibição e apreensão, pelos autos de reconhecimento pessoal e fotográfico (fls. 88/89, 120/124 e 152/153), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima foi ouvida em solo policial (fls. 36/37, 86 e 89).

Interrogado em solo policial, o réu LUCAS declarou que com relação aos crimes aqui tratados, sequestro relâmpago/extorsão, associação criminosa o interrogando nega que tenha sido um dos autores. O interrogando não tem linhas telefônicas da operadora Vivo, somente da operadora Claro. Exibida a fotografia de Matheus Samuel dos Santos Souza, vulgo "Bolachão", o interrogando disse o conhecer desde a oitava série, há aproximadamente 08 anos. Não conhece Vitor de Oliveira Maia. Não conhece Victor Matheus Ferreira. Exibida a fotografia do local do crime e do cativado, Rua

João Guilherme 141, o interrogando informou desconhecer. Exibida a fotografia de Marcilio Braulino o interrogado não o conhece. Exibida a fotografia de Kaiky de Almeida Borges o interrogado não o conhece. Disse que conhece a Rua Maria Rita Balbino, sendo certo que tal rua fica perto da igreja que frequenta (fls. 91).

Interrogado em solo policial, o réu MATHEUS permaneceu em silêncio (fls. 97/98). Interrogada em solo policial, a ré JAMILE permaneceu em silêncio (fls. 159/160). Interrogado em solo policial, o réu LEONARDO permaneceu em silêncio (fls. 166/167). Em juízo, a prova foi refeita e, sob o crivo do contraditório, confirmou os elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial.

O ofendido, por primeiro, passou por procedimento de reconhecimento com os acusados fora da sala virtual de audiência (no lobby virtual) e/ou com a câmera desabilitada, descrevendo as características dos roubadores. Aduziu que a ação foi rápida, colocaram capuz no depoente. Disse que um dos indivíduos, que era o mais agressivo e portava arma de calibre 12, tinha cabelo cortado na lateral, alisado, era magro, a orelha dele era bem grande "de abano" (sic) e a cor de pele mais clara que a do depoente, que se define como negro. Aduziu que se vir a imagem consegue reconhecer. Já o outro roubadador era mais escuro tinha tatuagem no braço, meio índio, característica próxima de indígena. O cabelo era alisado, de lado, era alto, mais alto que o depoente, que possui 1,75m, e era magro, cerca de 1,80/1,82m. Não se recorda qual tatuagem era a do segundo roubadador. O terceiro roubadador era negro, baixo, cerca de 1,60m/1,65m, magro e de cabelo crespo. Esse terceiro era o que ficou com o depoente no cativieiro. Aduziu que este terceiro roubadador viu quando acenderam a luz no quarto do cativieiro. Já o quarto roubadador não conseguiu ver bem, mas ele era alto e magro.

Com a abertura da câmera do CDP Osasco II e inseridos os réus com outros figurantes na sala virtual, a vítima apontou de forma assertiva e certa para os indivíduos nº 02 e o de número 04 (réus LUCAS e LEONARDO, respectivamente) como sendo alguns dos autores dos delitos. Aduziu que o acusado de número 04 (réu LEONARDO) era o que portava arma calibre .12 e que agrediu o depoente.

Com a abertura da câmera do presídio Penitenciária Reginópolis I, e inserido o réu com outros figurantes na sala virtual, a vítima apontou de forma assertiva e certa para o indivíduo nº 01 (réu MATHEUS) como sendo um dos autores do delito, notadamente o que ficou no cativieiro com ela.

Quanto aos fatos, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que entrou em um aplicativo de relacionamento pelo qual manteve contato com uma moça, e marcou um encontro em endereço o qual a referida moça disse que era a casa dela. Aduziu que se dirigiu ao local por volta das 20hs e avisou a moça pelo aplicativo whatsapp que tinha chegado, ocasião em que a mesma falou para o depoente descer do automóvel e apertar a campainha. Relatou que então desceu do veículo e tocou a campainha, momento em que chegou um veículo, do qual desceram cinco indivíduos que o renderam, anunciaram o assalto, o encapuzaram e levaram seu carro. O depoente esclareceu que o levaram para outro veículo e o conduziram até um cativieiro. O local do cativieiro tinha piso quebrado, parecia ser uma oficina mecânica/funilaria. Disse que permaneceu diversas horas em poder dos réus, os quais efetuaram saques em suas contas bancárias e depois o abandonaram em uma comunidade. Esclareceu que dos cinco indivíduos, ao menos três deles estavam armados. No cativieiro sentiu a arma no rosto, o roubadador empurrava a arma e dizia que ia dar tiro em sua cara (sic). Asseverou que às vezes tirava o capuz do rosto para respirar, momentos em que olhava para os lados. Relatou que roubaram dois relógios, um que estava no pulso e outro, o celular Iphone, a carteira e o tênis. Disse que os roubadores colidiram o veículo do depoente e então não conseguiram levar, porque o freio de mão era eletrônico e eles não conseguiram soltar. Disse que teve prejuízo de saques e transferências de valores de cerca de R\$ 30.000,00. Disse que os réus exigiram o fornecimento das senhas de banco e de acesso a aplicativos de contas financeiras.

Aduziu que exigiram também acesso a contas referentes das máquinas de cartão de seu comércio mas não conseguiram porque ele tinha que buscar uma documentação. Esclareceu que compareceu na delegacia poucos dias depois e reconheceu com certeza os roubadores. Esclareceu que depois voltou novamente na delegacia e efetuou mais reconhecimentos fotográfico e pessoal e não teve dúvida nenhuma sobre a autoria delitiva dos réus. Disse que também reconheceu a voz da ré. Relatou que o réu MATHEUS foi quem ficou com o depoente no cativoiro. O réu LUCAS foi o que o abordou e o de orelha de abano (sic) (réu LEONARDO) foi também um dos que o abordou e o que agrediu o depoente com tapa no pescoço e o empurrou. Aduziu que reconheceu a voz da ré e que conversou com ela por telefone por duas vezes. Consultada a Defesa e indagada a ré em juízo por este magistrado sobre a possibilidade de falar seu nome em audiência e, advertida que não precisava falar e que não era obrigada a falar se assim não desejasse, bem como que a negativa em falar não a prejudicaria, a ré JAMILE falou seu nome, o nome dos pais, do filho e a matrícula, bem como aduziu seu grau de escolaridade e declinou seu endereço, além de aduzir que possui relacionamento amoroso com o réu LEONARDO. O depoente então, após ouvir novamente a voz da ré, aduziu que não tem dúvidas que a voz da ré é a mesma voz da mulher com quem travou conversas pelo aplicativo de encontro. Reiterou que os réus colidiram seu veículo em um poste após manter o depoente sob poder por diversas horas. Aduziu que depois compareceu à delegacia para efetuar reconhecimentos. Disse que não se recorda quantos dias passou entre o crime e o primeiro comparecimento na delegacia, aduzindo que acredita ter passado cerca de 07 a 10 dias. Esclareceu que o primeiro reconhecimento foi fotográfico e que na delegacia mostraram diversas fotos dos suspeitos, momento em que apontou os réus sem dúvida, esclarecendo que possui memória boa fotográfica e que não hesitou em nenhum momento no reconhecimento. Disse que os policiais não mencionaram nada no sentido de que as fotos seriam de suspeitos que atuavam na região. Esclareceu que os réus saíram "limpando" (sic) os bens do depoente, relógio, telefone, etc. e que na sequência exigiram a senha do celular e dos aplicativos de banco. Esclareceu que a foto da mulher com quem falou no aplicativo é parecida com a fisionomia da acusada Jamile. Esclareceu que na delegacia mostraram para o depoente a mensagem de voz da ré, e ele reconheceu a voz dela no distrito. Mostraram áudios de conversas da ré no aplicativo whatsapp, os quais foram gravados pela polícia e mostradas ao depoente.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Milton Toschi Júnior, autoridade policial ouvida em juízo, relatou que em meados de 2021 essas quadrilhas de golpe do aplicativo Tinder estavam atuando na região da delegacia. Relatou que o modus operandi era uma mulher servir de chamariz e, no encontro, a vítima era abordada por cinco indivíduos que as levava para cativo e subtraíam seus bens e sacavam valores. Aduziu que o réu LUCAS e outro criminoso de prenome Victor estavam envolvidos no delito. Disse que, notificada a vítima, ela preliminarmente fez reconhecimento fotográfico. Asseverou que, posteriormente, o réu LUCAS, o indivíduo Vitor e o réu MATHEUS foram reconhecidos em outro sequestro, onde a vítima foi muito agredida e que havia essa voz feminina sempre atuando nesse golpe. Relatou que conseguiram então localizar o acusado LUCAS na "Comunidade Mandioquinha" e posteriormente o réu MATHEUS. Asseverou que, inclusive no outro processo que eles respondem, o MATHEUS conhece o LUCAS desde a infância. Relatou que seguiram com as investigações e que, alguns meses atrás, tiveram outro sequestro e conseguiram identificar o réu LEONARDO e a ré JAMILE, pois no outro sequestro foi apreendido o celular da ré e constava conversas da acusada Jamile com a vítima. Então, o ofendido deste processo foi chamado à delegacia e os réus MATHEUS e LUCAS foram reconhecidos por fotografia e depois a vítima reconheceu o réu LEONARDO com requintes de detalhe e reconheceu a voz da ré JAMILE DA SILVA. Aduziu que os réus respondem por crimes idênticos e dois deles por latrocínio tentado, onde houve disparo de arma de fogo no rosto da vítima. Esclareceu que na delegacia, em local apropriado, a vítima reconheceu a voz da ré JAMILE. Disse que no caso de latrocínio tentado, apreenderam os telefones do réu LEONARDO e da ré JAMILE e no aparelho dela havia fotos desta outra vítima e áudios da ré conversando com o advogado dela confirmando a participação no latrocínio. E, na delegacia, em local apropriado, o ofendido deste caso apurado no feito ouviu a voz da vítima e reconheceu.

A testemunha Erika Janaina Anhaia Cardoso, investigadora de polícia, declarou que chegou na delegacia no início de fevereiro de 2022, então apenas participou das investigações envolvendo os réus LEONARDO e JAMILE, pois foram presos por caso semelhante com o mesmo modus operandi, que resultou em latrocínio tentado, com uso de arma longa. Aduziu que a vítima dos fatos apurados neste feito foi chamada à delegacia, onde reconheceu pessoalmente o réu LEONARDO e a voz da ré JAMILE. Esclareceu que na delegacia, em sala própria, a ré autorizou a gravação de sua voz, que foi mostrada para a vítima. Esclareceu que o reconhecimento pessoal do réu LEONARDO foi feito com outros figurantes ao lado e que a vítima não titubeou nenhum segundo em apontá-lo como autor. Aduziu que o outro crime pelo qual os réus LEONARDO e JAMILE respondem possui o mesmo modus operandi, com abordagem pelo aplicativo de encontro Tinder e que quando a vítima chegava no local de encontro, ela era abordada e levada para cativo. Esclareceu que a ré JAMILE foi previamente informada antes da gravação que a ré estava em procedimento de investigação. Disse que o vínculo entre a ré Jamile e Leonardo era conjugal, pois eram marido e mulher.

A testemunha Marco Antônio Peixe Matias, investigador de polícia, disse que chegou à delegacia cerca de um ano atrás, quando o réu MATHEUS foi preso. Disse que durante as investigações concluíram que eram sempre duas ou três quadrilhas que atuavam na mesma região e que usavam o mesmo modus operandi, e que uma delas se destacava por causa dos réus LEONARDO e JAMILE. Esclareceu também que nesta quadrilha o réu LUCAS foi reconhecido em uma das investigações e foi apontado como o responsável por sempre ficar no cativo. Disse que os réus LEONARDO e JAMILE foram reconhecidos, aquele pessoalmente e esta por voz. Aduziu que o irmão do réu LEONARDO, chamado Alexandre, também atuava na quadrilha, revezando, portando arma de fogo. Aduziu que a vítima ficou por cinco ou seis horas em poder dos réus. A partir do crime apurado neste feito, iniciaram as investigações e pediram apoio da Polícia Militar, pois precisavam de ajuda, vez que na "Comunidade Mandioquinha" quando desciam, todos se escondiam porque já sabiam que estavam sendo investigados, o que dificultava qualquer diligência em viatura descaracterizada. Esclareceu que em uma das diligências de investigação, foram batendo de porta em porta na

comunidade mandioquinha procurando o réu LUCAS, aduzindo que precisava falar com ele, e o referido réu se apresentou, por curiosidade. Aduziu que o referido réu apareceu e se apresentou, sendo conduzido para a delegacia. Disse que ele possui altura considerável, cerca de 1,92m/1,93m. Disse que chamaram o ofendido à delegacia e que quando a vítima entrou, já apontou, em sala apropriada para o réu e depois chamou outras vítimas que também o reconheceu. Aduziu que o réu LUCAS alternava nas condutas dos crimes, ora ficando como destinatário dos valores arrecadados das vítimas, ora permanecendo como vigia em cativoiro com os ofendidos. Disse que o adolescente Kaike também estava presente nos crimes. Asseverou que participou do reconhecimento pessoal do réu LUCAS e do adolescente Kaike. Aduziu que os réus MATHEUS e LUCAS já se conheciam e praticavam delitos juntos. Disse que a quadrilha é bem maior, com mais integrantes e que a oficina que o depoente e seus colegas de ofício estouraram nas investigações possuía dois ou três cômodos, para manter vítimas em cativoiros nos sequestro relâmpagos à noite. Esclareceu que a vítima foi levada à oficina, onde reconheceu o local do cativoiro. Aduziu que a ré JAMILE era o chamariz, mesmo modus operandi.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Interrogado em juízo, o réu LUCAS negou os fatos. Declarou que conhece o réu MATHEUS, mas só de vista e nunca viu os corréus LEONARDO e JAMILE. Relatou que perdeu o R.G. e não deu baixa, e os policiais encontraram seus documentos com os demais réus. Declarou que possui cerca de 1,88m/1,90m e que a vítima deve estar enganada por ter reconhecido o interrogando. Disse que estudou com o réu MATHEUS. Não sabe o que ele fazia da vida. Reiterou que quando foi procurado pelos policiais foi informado que seu documento havia sido encontrado com os corréus e compareceu à delegacia, onde foi reconhecido. Indagado como se lembrava o que fazia no dia 06 de maio de 2021, não justificou, notadamente quando confrontado se se lembrava do que fazia no dia 07 de maio de 2021, 08 de maio de 2021, 23 de maio de 2021 e 23 de junho de 2021.

Interrogado em juízo, o réu LEONARDO negou os fatos. Aduziu que participou em outro caso que vitimou um policial e que estava armado na ocasião. Aduziu que obrigou a ré JAMILE enviar um áudio para a vítima pelo whatsapp, para atraí-lo. Disse que a conversa se iniciou por meio de conversa de aplicativo. Disse que foi a primeira e única vez que obrigou a Jamile a enviar áudio para atrair vítimas. Aduziu desconhecer o réu LUCAS e que apenas soube da acusação na delegacia. Disse desconhecer o réu MATHEUS também. Disse que a JAMILE usava outro perfil porque ele usava outro telefone e quando obrigou ela a enviar áudio ela usou o telefone que ele forneceu.

Interrogado em juízo, o réu MATHEUS confessou os fatos. Disse que os corréus não estavam envolvidos. Disse que participou do roubo e da condução da vítima até o cativado. Aduziu que subtraiu o celular da vítima e pediu as senhas do celular da mesma, mas não se recorda se efetuou saques e transferências bancárias. Relatou que conhece o adolescente Kaiky De Almeida Borges, que é seu amigo, mas ele não estava envolvido. Declarou que os corréus não estavam envolvidos, pois não os conhece. Estava com outros comparsas. Disse que não teve encontro planejado, apenas “trombou a vítima” (sic) no caminho e a roubaram.

Interrogada em juízo, a ré JAMILE negou os fatos. Disse desconhecer os réus MATHEUS, LUCAS e o menor Kaiky De Almeida Borges. Aduziu conhecer o réu LEONARDO pois o namora. Relatou que está respondendo outro processo por latrocínio tentado, em que enviou um áudio para a vítima dizendo que estava terminando de se arrumar e que quando ficasse pronta iria avisar. Não se lembra o nome do aplicativo ou o perfil pois não foi ela quem montou. Aduziu que era o aplicativo Tinder e que enviou o áudio atendendo o pedido de seu namorado. Relatou que não sabia do que se tratava e que só soube quando foi presa. Disse que quando foram presos os áudios com sua voz ainda estavam no celular do LEONARDO referentes ao outro processo que estão respondendo, mas negou que tenha atraído a vítima deste processo para um encontro, aduzindo que não enviou nenhum áudio.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva dos réus em relação aos três crimes imputados aos mesmos, quais sejam, roubo majorado, extorsão qualificada majorada e corrupção de menores, todos consumados.

A vítima narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucederam as práticas delitivas de subtração e de extorsão descritas na denúncia.

Aduziu ter conhecido uma moça que se identificava como “Agata Silva” no aplicativo de encontros chamado “Tinder” e, após travar conversas com a referida mulher, que usava a linha de telefone 011 99815-6909, marcou um encontro na Rua Domingos Nogueira, 73.

Então, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 20h00min, a vítima se dirigiu ao local do encontro com seu veículo, ocasião em que, ao trafegar com o automóvel, já foi abordado por quatro/cinco indivíduos, sendo que ao menos três deles estavam

armados, que o mandaram descer de seu veículo e embarcar em outro, um Ônix de cor prata.

No automóvel dos roubadores o ofendido foi encapuzado e os roubadores circularam com ele por cerca de 05 minutos, onde desembarcaram em um local que parecia ser um desmanche de veículos, vez que havia diversas peças de automóveis espalhadas e parecia uma garagem.

Permaneceu por cerca de cinco horas sob o poder dos bandidos, que tomaram seu aparelho celular, exigiram as senhas bancárias e realizaram diversas transações via PIX da contas do ofendido para contas de terceiros desconhecidos.

Teve prejuízo de cerca de R\$ 30.000,00 com saques e transferências bancárias de suas contas/aplicativos bancários efetuados pelos réus.

Um dos roubadores colocou a arma de fogo na cabeça do ofendido e determinou que ele fornecesse as senhas do celular, dos aplicativos de instituições financeiras e das contas bancárias.

O ofendido havia combinado com um amigo de compartilhar a localização em tempo real com ele e que mandaria um sinal de “joia” se estivesse tudo bem, fato que comunicou aos roubadores com medo de que eles descobrissem e o matassem.

Após cinco horas sob o poder dos roubadores, os mesmos colocaram a vítima novamente no veículo Ônix prata e circularam por alguns minutos, sendo informada pelos roubadores que seria libertada no ponto em que fora arrebatada.

Ocorre que no trajeto os roubadores passaram por uma viatura da Polícia Militar, ficaram nervosos, perderam o controle do veículo e colidiram em um poste.

Após a colisão, todos fugiram e deixaram a vítima no veículo, que foi socorrida por populares que acionaram a polícia.

Na delegacia o ofendido reconheceu todos os réus e o adolescente Kaiky de Almeida Borges, além de ter reconhecido sem sombra de dúvidas a voz da ré JAMILE, aduzindo que MATHEUS era o rouboador quem colocava a arma na cabeça do ofendido e exigia as senhas dos aplicativos, das contas bancárias e do telefone.

Corroborando a versão da vítima, tem-se o depoimento das testemunhas policiais e da autoridade policial que conduziu as investigações, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicas com o conjunto probatório.

A autoridade policial que presidiu as investigações narrou, em síntese, que em meados de 2021 havia algumas quadrilhas que aplicavam o “golpe do aplicativo Tinder”, as quais estavam atuando na região da delegacia.

O modus operandi destas quadrilhas era a utilização de uma pessoa do sexo feminino que servia de chamariz e, no momento encontro, a vítima era abordada por cinco indivíduos armados que a rendia, anunciava o assalto/sequestro e as levava para cativo, onde subtraíam seus bens e sacavam valores de suas contas bancárias.

Relataram que pelas investigações era de conhecimento que o réu LUCAS e outro criminoso de prenome Victor estavam envolvidos nos delitos, sendo que, notificado o ofendido, ele preliminarmente fez reconhecimento fotográfico.

Conseguiram localizar o acusado LUCAS na “Comunidade Mandioquinha” e posteriormente o réu MATHEUS, os quais se conhecem desde a infância.

Prosseguiram com as investigações e alguns meses antes, tiveram outro sequestro e conseguiram identificar o réu LEONARDO e a ré JAMILE, pois no outro sequestro foi apreendido o celular da ré e constava conversas da acusada Jamile com a vítima.

Então, o ofendido deste processo foi chamado à delegacia e os réus MATHEUS e LUCAS foram reconhecidos por fotografia e depois a vítima reconheceu o réu LEONARDO com requintes de detalhe e reconheceu a voz da ré JAMILE DA SILVA.

Disseram que apreenderam os telefones do réu LEONARDO e da ré JAMILE em outro inquérito e que no aparelho dela havia fotos desta outra vítima e áudios da ré conversando com o advogado dela confirmando a participação no latrocínio. E, na delegacia, em local apropriado, o ofendido deste caso apurado no feito ouviu a voz da ré JAMILE e a reconheceu como sendo a da pessoa com quem travou conversas no aplicativo Tinder.

A testemunha Erika Janaina Anhaia Cardoso, investigadora de polícia, declarou que participou das investigações envolvendo os réus LEONARDO e JAMILE, pois foram presos por caso semelhante com o mesmo modus operandi, que resultou em latrocínio tentado, com uso de arma longa. Aduziu que a vítima dos fatos apurados nestes feito foi chamada à delegacia, onde reconheceu pessoalmente o réu LEONARDO e a voz da ré JAMILE. Esclareceu que na delegacia, em sala própria, a ré autorizou a gravação de sua voz, que foi mostrada para a vítima. Esclareceu que o reconhecimento pessoal do réu LEONARDO foi feito com outros figurantes ao lado e que a vítima não titubeou nenhum segundo em aponta-lo como autor. Aduziu que o outro crime pelo qual os réus LEONARDO e JAMILE respondem possui o mesmo modus operandi, com abordagem pelo aplicativo de encontro Tinder e que quando a vítima chegava no local de encontro, ela era abordada e levada para cativo. Esclareceu que a ré JAMILE foi previamente informada antes da gravação que a ré estava em procedimento de investigação. Disse que o vínculo entre a ré Jamile e Leonardo era conjugal, pois eram marido e mulher.

A testemunha Marco Antônio Matias, investigador de polícia, disse que chegou à delegacia cerca de um ano antes dos fatos, quando o réu MATHEUS foi preso.

Durante as investigações concluíram que eram sempre duas ou três quadrilhas que atuavam na mesma região e que usavam o mesmo modus operandi, e que uma delas se destacava por causa dos réus LEONARDO e JAMILE. Esclareceu também que nesta quadrilha o réu LUCAS foi reconhecido em uma das investigações e foi apontado como o responsável por sempre ficar no cativo. Disse que os réus LEONARDO e JAMILE foram reconhecidos, aquele pessoalmente e esta por voz. Aduziu que o irmão do réu LEONARDO, chamado Alexandre, também atuava na quadrilha, revezando, portando arma de fogo. Aduziu que a vítima ficou por cinco ou seis horas em poder dos réus. A partir do crime apurado neste feito, iniciaram as investigações e pediram apoio da Polícia Militar, pois precisavam de ajuda, vez que na "Comunidade Mandioquinha" quando desciam, todos se escondiam porque já sabiam que estavam sendo investigados, o que dificultava qualquer diligência em viatura descaracterizada. Esclareceu que em uma das diligências de investigação, foram batendo de porta em porta na comunidade mandioquinha procurando o réu LUCAS, aduzindo que precisava falar com ele, e o referido réu se apresentou, por curiosidade. Aduziu que o referido réu apareceu e se apresentou, sendo conduzido para a delegacia. Disse que ele possui altura considerável, cerca de 1,92m/1,93m. Disse que chamaram o ofendido à delegacia e que quando a vítima entrou, já apontou, em sala apropriada para o réu e depois chamou outras vítimas que também o reconheceu. Aduziu que o réu LUCAS alternava nas condutas dos crimes, ora ficando como destinatário dos valores arrecadados das vítimas, ora permanecendo como vigia em cativo com os ofendidos. Disse que o adolescente Kaike também estava presente nos crimes. Asseverou que participou do reconhecimento pessoal do réu LUCAS e do adolescente Kaike. Aduziu que os réus MATHEUS e LUCAS já se conheciam e praticavam delitos juntos. Disse que a quadrilha é bem maior, com mais integrantes e que a oficina que o depoente e seus colegas de ofício estouraram nas investigações possuía dois ou três cômodos, para manter vítimas em cativos nos sequestro relâmpagos à noite. Esclareceu que a vítima foi levada à oficina, onde reconheceu o local do cativo. Aduziu que a ré JAMILE era o chamariz, mesmo modus operandi.

Lado outro, a versão exculpatória dos réus LUCAS, LEONARDO e JAMILE se mostrou inverossímil, mendaz e isolada nos autos.

No mesmo sentido a versão do réu MATHEUS, que apesar de ter confessado parcialmente a autoria dos crimes a ele imputados, tentou eximir de culpa, sem sucesso, seus comparsas corréus.

Nesse sentido, tem-se nos autos que a vítima reconheceu os acusados tanto na delegacia como em juízo, sendo assertiva nos reconhecimentos renovados em juízo quando ocorreu a abertura das câmeras dos presídios em que os acusados estavam e foi inserida a imagem dos réus.

Importante ressaltar que o ofendido não apenas foi certo e assertivo nos reconhecimentos dos réus, como novamente individualizou a conduta de cada um deles, revelando que LEONARDO e LUCAS estavam dentre os cinco indivíduos que inicialmente o abordaram e que MATHEUS foi o indivíduo que manteve o ofendido em cativeiro, encostando a arma de fogo a todo tempo em seu rosto.

Cumpra ressaltar que a vítima aduziu que durante as cinco horas em que ficou sob poder de seus algozes, ela retirou o capuz por diversas vezes para respirar, momentos em que pôde visualizar os rostos dos acusados.

Mas não é só!

Chama a atenção a descrição dos roubadores/extorsionários efetuada pela vítima antes da abertura das câmeras dos presídios/inserção da imagem dos réus na audiência, que, de forma detalhada e categórica, apontou características peculiares dos roubadores que os individualizam.

Vejamos.

A vítima aduziu que um dos roubadores possuía cabelo cortado na lateral, alisado, era magro e que a orelha dele era bem grande “de abano” (sic) e a cor de pele mais clara que a do depoente, que se define como negro.

Ora, tais características são idênticas às do réu LEONARDO, que inclusive foi imediatamente apontado pela vítima como um dos autores quando a câmera do presídio foi aberta durante a audiência, descrevendo ele como sendo um dos mais agressivos! Continuando na descrição dos roubadores, o ofendido aduziu que outro dos roubadores era mais escuro e possuía traços parecidos com índio, tinha característica próxima de indígena. Seu cabelo era alisado, de lado, era alto, mais alto que o depoente.

Ora, tais características são idênticas às do réu LUCAS, que possui semelhança com indígena, e que inclusive foi imediatamente apontado pela vítima como um dos autores dos crimes quando a câmera do presídio foi aberta durante a audiência!

Continuando ainda na descrição, o ofendido disse que um terceiro roubador era negro, baixo, cerca de 1,60m/1,65m, magro e de cabelo crespo.

Ora, tais características são idênticas às do réu MATHEUS, que inclusive também foi imediatamente apontado pela vítima como um dos autores dos crimes quando a câmera do presídio foi aberta durante a audiência!

Tais elementos comprovam, à saciedade, o envolvimento dos réus LUCAS, LEONARDO MATHEUS nos crimes a eles imputados.

Quanto à ré JAMILE, no mesmo sentido, também há prova suficiente de seu envolvimento nos crimes a ela imputados.

O conjunto probatório demonstrou que ela faz parte de uma das quadrilhas especializadas na aplicação do chamado golpe do Tinder, sendo que inclusive responde por crime de latrocínio tentado ocorrido em um destes golpes aplicados por meio do mesmo modus operandi, no qual inclusive também houve a participação do corréu LEONARDO, o qual é seu namorado e teria disparado com arma de fogo no olho da vítima.

O modus operandi, reitera-se, consistia na ré JAMILE criar perfil falso no aplicativo de encontro, travar conversas com interessados em marcar encontro com ela, e, após marcarem encontro em local e horário determinados, ela pedia para o interessado descer de seu veículo e tocar a campainha da casa dela, ocasião em que as vítimas eram abordadas pelos comparsas da ré, dentre os quais LUCAS, LEONARDO e MATHEUS.

É importante salientar que além de as investigações terem comprovado que a ré JAMILE integrava quadrilha do golpe do Tinder, consta que durante as diligências a vítima foi chamada à delegacia, onde a ré, após ter sido informada que estava sob investigação, forneceu sua voz em gravação, à qual foi mostrada para o ofendido, que reconheceu a voz da acusada JAMILE sem nenhuma dúvida!

Mas não é só!

Novamente em juízo, após a Defesa ter sido consultada e a ré ter sido indagada se poderia fornecer sua voz respondendo perguntas, advertida no sentido de que não era obrigada a fornecer a voz e que eventual negativa não lhe prejudicaria, a acusada concordou em declinar seu nome completo, o nome de seus pais, de seu filho, sua matrícula, seu endereço completo, aduzindo, ainda, que namorava o corréu LEONARDO.

E, após a ré ter declinado as referidas informações, novamente em juízo a vítima foi assertiva em reconhecer a voz da acusada sem titubear, aduzindo que foi ela quem conversou com ofendido no aplicativo de encontro e o atraiu para o local onde foi abordado, reiterando que não tinha dúvidas acerca da voz porque conversou com a ré algumas vezes no aplicativo e porque também era a mesma voz mostrada a ele na delegacia.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de outras investigações terem demonstrado que a ré fazia parte da quadrilha dos réus que aplicava golpes com o mesmo modus operandi comprovam de forma indubitável o envolvimento da ré nos delitos a ela imputado.

É o que basta para a condenação em relação aos dois crimes patrimoniais: roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, e extorsão qualificada, majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No que tange ao crime de roubo, o mesmo se consumou, vez que houve a inversão da posse dos valores subtraídos, do celular, dos relógios e do tênis da vítima.

A majorante do concurso de agentes para o crime de roubo restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas - revelou que as empreitadas criminosas se realizaram em comparsaria e com unidade de desígnios entre os réus e os comparsas.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também restou comprovada para o roubo praticado, porquanto o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima - revelou que a mesma permaneceu sob custódia dos réus e dos demais ladrazes no cativado para o qual fora conduzido por cerca de 04 a 05 horas enquanto os réus e seus comparsas a extorquiam e extraíam valores via transferência PIX das contas bancárias da vítima, o que se revela suficiente a caracterizar a

causa de aumento de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que, conquanto em regra este juízo entenda que deve ocorrer a apreensão da arma para reconhecer a majorante, em hipóteses excepcionais é possível o reconhecimento, como no presente caso, notadamente pelos depoimentos da vítima, que de forma, contundente, asseverou que ao menos três dos réus estavam armados e que o acusado MATHEUS colocava a arma na sua cabeça a todo tempo exigindo a entrega das senhas para desbloquear o celular e acessar os aplicativos de banco do ofendido.

Já no que se refere ao crime de extorsão qualificada majorada praticada pelos réus e com restrição da liberdade da vítima, razão também assiste ao Ministério Público. É de se destacar que restou comprovado que os acusados e seus asseclas, durante a empreitada criminosa, não satisfeitos com a subtração do veículo, do celular e dos demais bens do ofendido, ainda exigiram, mediante grave ameaça de morte, e com a restrição da liberdade da vítima, que a mesma fornecesse a senha do celular, dos aplicativos do celular e permitisse o acesso às contas bancárias para que fossem realizadas transferências via PIX para os acusados em contas de terceiros.

O crime de extorsão se consumou, na medida em que, em se tratando de delito formal, a obtenção da vantagem econômica (no caso, as efetivas transferências eletrônicas via PIX) configura mero exaurimento da conduta, sendo, pois, irrelevante, se houve ou não sucesso na aludida transferência de valor almejada pelos réus e seus asseclas.

Veja-se, nesse sentir, que a restrição da liberdade constituiu meio necessário à extorsão, vez que praticada dentro do cativeiro para o qual a vítima foi levada, onde, subjugada e à mercê dos réus e de seus asseclas, teve a liberdade restrita como condição e para assegurar o proveito do crime (transferência de valores via PIX), demonstrando, inequivocamente, a presença da qualificadora.

A majorante do concurso de agentes para o delito de extorsão qualificada também restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas - revelou que as empreitadas criminosas se realizaram em comparsaria e com unidade de desígnios entre os réus e os comparsas não identificados.

A majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que, conquanto em regra este juízo entenda que deve ocorrer a apreensão da arma para reconhecer a majorante, em hipóteses excepcionais é possível o reconhecimento, como no presente caso, notadamente pelos depoimentos da vítima, que de forma, contundente, asseverou que ao menos três dos réus estavam armados e que o acusado MATHEUS inclusive colocou a arma na sua cabeça ao exigir a entrega das senhas para desbloquear o celular e acessar os aplicativos de banco do ofendido.

Nem se avenge absorção entre os delitos de roubo e de extorsão e tampouco a ocorrência de bis in idem, uma vez que é consabido que se tratam de tipos penais diversos, e que um não se afigura meio necessário para a prática do outro, sendo inviável, pois, se cogitar de absorção ou de bis in idem.

Além disso, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores acerca do concurso material entre os delitos quando há a subtração da res e, ato contínuo, a exigência de senha, seja de cartões bancários e/ou de aparelhos de telefone ou outros meios eletrônicos, ou transferência de valores via TED/PIX/DOC, para o gozo e a fruição por parte do roubador extorsionário, obtendo a vantagem econômica ilícita.

É importante salientar que os tipos penais possuem uma diferença fundamental, qual seja a participação da vítima, vez que enquanto no roubo há as elementares subtrair mediante grave ameaça ou violência, na extorsão há a elementar constranger alguém

mediante grave ameaça ou violência, com intuito de obter alguma vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, havendo, assim, necessariamente a participação ativa da vítima.

Ora, no caso em apreço, os réus, não satisfeitos com a subtração da res mediante grave ameaça, ainda novamente ameaçaram a vítima lhe exigindo acesso às contas bancárias e aplicativos financeiros para realizarem transferências bancárias via PIX (constrangimento por meio de grave ameaça e participação da vítima) para a fruição do valor transferido (vantagem econômica indevida), mediante a restrição da liberdade da mesma para garantir o sucesso da posse do butim, caracterizando-se, assim, também o delito de extorsão qualificada majorada.

Nem se avenge também concurso formal entre o roubo e a extorsão praticados, porquanto, conforme acima já mencionado, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo os dois delitos, ainda que no mesmo contexto fático, incide o concurso material de crimes.

Nesse sentido, precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACRESCIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. Precedentes. 2. Não há falar em vício de fundamentação quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria, sem, contudo, agravar a situação final do condenado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 579.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020). (grifos nossos).

Acrescente-se, inclusive, que o C. STJ já firmou teses no sentido da impossibilidade não apenas do concurso formal, mas também da impossibilidade de incidência até mesmo da continuidade delitiva entre roubo e extorsão, porquanto são tipos penais diversos, in verbis:

1. Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.

5. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações penais de espécies diferentes.

Quanto ao crime de corrupção de menores, razão também assiste ao Ministério Público.

Nesse sentir, consta dos autos que o adolescente Kaiky De Almeida Borges foi processado pelos mesmos fatos aqui apurados e, ao